

1502941-30.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180126/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25926661 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2180126 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO DE JESUS DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502941-30.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502941-30.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180126/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25926661 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2180126 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO, (com qualificação à fl. 19) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 04/07/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: “no dia 04 de julho de 2022, por volta de 16h45min, na Rua Cuba, nº 20, Sartori, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d’Oeste, REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 16, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 46 porções de cocaína, pesando aproximadamente 37 gramas, 51 pedras de crack, com peso aproximado de 16 gramas, e 04 porções de maconha, pesando cerca de 7 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e autos de constatação preliminar de fls. 10/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 53/54); 2) o recebimento da denúncia (fls. 85/87) em 28/07/2022; 3) a defesa (fls. 70/72); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 10/11 e 13). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de REGINALDO DE 05/06) foi convertida em preventiva (fls. 39/41).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6); boletim de ocorrência (fls. 7/9); auto de exibição e apreensão (fl. 14); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 15/16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 73/75).

2.2. Da autoria.

A autoria de REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 10/11 e 13), ao auto de exibição e apreensão (fl. 14), ao laudo pericial (fls. 73/75) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que avistaram o denunciado. Abordado pelos agentes públicos, REGINALDO foi submetido a busca pessoal, sendo localizadas, na sua posse, 04 porções de maconha e 02 microtubos contendo cocaína. Questionado sobre os entorpecentes, REGINALDO admitiu a propriedade e indicou o local onde guardava o restante da droga. Assim, em verificação nas proximidades do local da abordagem, no pé de uma árvore, foram encontradas 51 pedras de crack e 44 microtubos contendo cocaína, além da importância de R\$26,00, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas Lucas Balizardo Salgueiro e Iago Alan dos Santos, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estavam em patrulhamento pela rua Cuba, no bairro Sartori, local de conhecimento dos policiais como sendo ponto de venda de drogas, oportunidade em que realizaram abordagem em REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO, o qual foi submetido a uma busca pessoal e encontrado consigo 4 (quatro) invólucros com maconha e 2 (dois) micro tubos contendo cocaína. Durante entrevista foi questionado se possuía mais drogas, oportunidade em que Reginaldo disse que sim e, indicou aos policiais um local no pé de uma árvore onde foi localizado mais 44 (quarenta e quatro) micro tubos contendo

cocaína, 51 (cinquenta e uma) pedras de crack e R\$ 26,00 em dinheiro. Questionado sobre a finalidade da droga, o indiciado alegou que era para o seu consumo pessoal, que comprou em grande quantidade e a droga que estava escondida iria usar durante o dia. O PM Lucas informou que o local ali é ponto de venda, os usuários compram e vão usar em outro local. Conhecia o réu, que sempre frequentou esse local. Nada tem contra o réu.

Por sua vez, o acusado REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO, solo policial (fl. 13), negou a prática do crime. Relatou que: "estava no local dos fatos, pois possui uma namorada no bairro. Que, foi abordado por policiais militares e na sua posse foi encontrado 4 "bucha" de maconha e 2 "pinos" de cocaína. Durante a averiguação os policiais encontraram mais drogas escondidas no pé de uma árvore. Que, ao ver que a droga havia sido encontrada, confessou aos policiais que aquela droga era de sua propriedade, bem como o dinheiro. Que, não estava realizando o tráfico de drogas. Que, a droga era para seu uso pessoal, iria consumir durante o di. Que, compra em grande quantidade, haja vista ser usuário e pagou R\$ 550,00 na droga."

Em juízo disse que tinha 4 porções de maconha e 2 pinos de cocaína, para uso. Em relação a outra droga localizada, desconhece a origem. Nega ter dado a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

A versão do réu é contraditória, inverossímil e não guarda respaldo com as demais provas dos autos. É que o réu confessou em solo policial a propriedade de todo entorpecente, apesar de declarar que a destinação era para seu próprio uso. Em juízo, negou tal afirmação, o que resta contrariado pelo depoimento do policial militar, mormente porque nada há nos autos a demonstrar que possuía algo contra o réu. O réu, do mesmo modo, informou nada ter contra os policiais militares e civis. É prática comum que o traficante tenha consigo pequena quantidade, mantendo em depósito o restante, justamente para tentar alegar a posse para uso.

Ora, o depoimento apresentado pelo policial, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 46 porções de cocaína, 51 pedras de crack, 04 porções de maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas mereceriam maior exasperação, porém isso será utilizado na terceira fase de dosimetria da pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item “i”), julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal .

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, considerando-se a quantidade de droga apreendida (46 porções de cocaína, pesando aproximadamente 37 gramas, 51 pedras de crack, com peso aproximado de 16 gramas, e 04 porções de maconha, pesando cerca de 7 gramas) bem como o fato do réu ter sido preso em flagrante em 07/04/2022, em tese pelo mesmo delito, colocado em liberdade e voltado a delinquir, a redução deve ocorrer em seu mínimo, 1/6. Pena em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Considerando-se a pena concretamente aplicada, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o semiaberto.

Incabível substituição da pena ou outro benefício, em razão da ausência dos requisitos autorizadores.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra REGINALDO DE JESUS DO NASCIMENTO. (com qualificação à fl. 19), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "04 e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 416 dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O réu foi preso com quantidade considerável de entorpecente 46 porções de cocaína, pesando aproximadamente 37 gramas, 51 pedras de crack, com peso aproximado de 16 gramas, e 04 porções de maconha, pesando cerca de 7 gramas) ademais foi preso em flagrante em 07/04/2022, em tese pelo mesmo delito, colocado em liberdade e voltado a delinquir. Assim, a ordem pública deverá ser resguardada, de modo que mantenho a prisão do réu até obtenção de vaga no regime semiaberto.

- a) Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);
- b) Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;
- c) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art.105 da LEP e cumram-se as demais normas da E.CGJ;
- d) Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
- e) Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, o qual decreto o perdimento

Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA